

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 35/2536

นางตุ้มมา ธิมาคำ

โจทก์

นายอนันต์ จิตรประสงค์ กับพวก

จำเลย

นายเมธา ไสระธิวา ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ฎีกา มีโอกาสชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยทั้งสามได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 87,88)

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาเพิกถอนการออกไปแทนหนังสือรับรอง การทำ
ประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 88 ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่
3 งาน 35 ตารางวา ซึ่งอำเภอแม่ริมออกให้ ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2536และขอให้
เพิกถอนการจดทะเบียนโอนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ดังกล่าวจากชื่อ
ของโจทก์ไปเป็นชื่อของจำเลยที่ 1 ซึ่งได้จดทะเบียน ณ สำนักงานที่ดินอำเภอแม่ริม
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2536 และขอให้กลับคืนเป็นชื่อของโจทก์เป็นผู้มีชื่อมีสิทธิ
ครอบครองหนังสือรับรองการทำประโยชน์นั้นตามเดิม

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 82,83)

คำสั่ง

คำร้องของ โจทก์พอแปลได้ว่า โจทก์ขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 265 พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรห้ามจำเลยที่
1 ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่ง ให้เจ้า
พนักงานที่ดินทราบ

คำร้องของ โจทก์พอแปลได้ว่า โจทก์ขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 265 พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรห้ามจำเลยที่
1 ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่ง ให้เจ้า
พนักงานที่ดินทราบ

(เสมอ อินทรศักดิ์-บุญศรี กอบบุญ-เพี้ยน พุทธสุธัตตา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>